



Nomor 10296 K/Pid.Sus/2025

MAHKAMAH AGUNG

1. Menyatakan Anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul”, sebagaimana diatur

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 10296 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak [REDACTED] berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang balita berwarna hijau dengan gambar boneka dengan tulisan velvet junior;
 - 1 (satu) potong celana panjang balita berwarna hijau dengan gambar boneka dengan tulisan velvet junior;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna hijau terdapat gambar boneka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu) rupiah;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdk tanggal 4 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak [REDACTED] tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pelatihan kerja dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 10296 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila kemudian hari terdapat putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana dengan masa syarat selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan agar pada saat menjalani pidana dengan syarat, Anak melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis dengan Saksi Sutri Neni Berutu dengan ketentuan batas pelaksanaannya paling lama selama 2 (dua) bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan, agar Anak menepati persyaratan yang telah ditetapkan;
6. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju lengan panjang balita berwarna hijau dengan gambar boneka dengan tulisan velvet junior;
 - 1 (satu) potong celana panjang balita berwarna hijau dengan gambar boneka dengan tulisan velvet junior;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna hijau terdapat gambar boneka;Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 55/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN tanggal 31 Juli 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdk tanggal 4 Juli 2025 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 10296 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1/Kas-Anak/Akta.Pid.Sus/2025/PN Sdk *juncto* Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2025/PN Sdk *juncto* Nomor 55/PID.SUS-Anak/2025/PT MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Agustus 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 Agustus 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 14 Agustus 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dairi pada tanggal 5 Agustus 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2025, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 14 Agustus 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar *judex juris* dapat memutus sesuai dengan apa yang dimintakan dalam tuntutan Penuntut umum;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 10296 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di rumah Saksi Sarah Desi Hutaeruk di Desa Belang Malum Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi, Anak memasuki rumah tersebut dengan cara melompat dari jendela sorong secara pelan karena pintu depan terkunci dari dalam, setelah masuk Anak melihat posisi Anak Korban sedang tidur rebahan di dalam kamar dan adiknya sedang tertidur lalu Anak mendekati Anak Korban dan langsung memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban lalu mengelus dan meraba kemaluan Anak Korban sehingga mengakibatkan Anak Korban menangis, sehingga Anak pun langsung panik pergi lari keluar dari dalam rumah melalui jendela sorong. Setelah beberapa saat, Anak kembali mendatangi Anak Korban dengan cara yang sama dan kembali mengulangi perbuatannya yaitu memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban lalu mengelus dan meraba kemaluan Anak Korban yang mengakibatkan Anak Korban kembali menangis, sehingga Anak telah melakukan perbuatan cabulnya kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang mendorong Anak melakukan perbuatan tersebut karena adanya hasrat yang timbul akibat pernah menonton film porno;
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dokter sebagaimana *visum et repertum* Nomor 990/RSUD/V/Rhs/VER/2025 tanggal 29 Mei 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Benyamin Pandapotan Sihite, Sp.OG selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang, dengan hasil pemeriksaan:
 - Kepala : Dalam batas normal;
 - Leher : Dalam batas normal;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 10296 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Abdomen : Dalam batas normal;
- Kemaluan/hymen : Dalam batas normal;
- Kesimpulan :
 - 1. Dalam batas normal;
 - 2. Tidak ditemukan trauma tumpul/tajam;
- Bahwa mencermati kondisi Anak yang pernah melihat film porno sehingga Anak memiliki pengetahuan untuk meniru apa yang dilihatnya dalam film porno tersebut dan memiliki hasrat hingga melakukan perbuatan mengelus dan meraba bagian tubuh Anak Korban yang sensitif seperti kemaluan, menandakan adanya nafsu birahi yang muncul dalam diri Anak saat sehingga jelas perbuatan cabul telah terjadi sekaligus menandakan adanya niat jahat (*mens rea*) dari Anak berupa kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa sekalipun dalam alat bukti surat berupa *visum et repertum* Nomor 990/RSUD/V/Rhs/VER/2025 tanggal 29 Mei 2025 tidak terdapat keterangan maupun informasi yang dapat memberatkan Anak, namun Hakim sudah yakin mengenai adanya perbuatan Anak yang mengelus dan meraba kemaluan Anak Korban yang diperoleh dari keterangan Anak Korban, Saksi-saksi maupun Anak, sehingga keadaan tersebut sudah cukup untuk menyatakan bahwa tindak pidana perbuatan cabul telah selesai dilakukan oleh Anak (*voltooid*);
- Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan, Anak Korban merupakan perempuan yang berumur 4 (empat) tahun dan Anak merupakan laki-laki yang berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga Hakim dengan memperhatikan keadaan tersebut menilai tenaga Anak yang sedemikian besarnya dalam memasukkan tangan kanannya ke dalam celana Anak Korban lalu mengelus dan meraba kemaluannya tidak mungkin bisa dilawan oleh Anak Korban, sehingga jelas perbuatan memaksa yang dilakukan Anak terhadap Anak Korban telah terjadi. Terlebih sesaat setelah kejadian tersebut Anak Korban menangis menandakan Anak Korban merasa tidak nyaman dan takut terhadap perbuatan Anak;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 10296 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, *judex facti* telah tepat dan benar dalam putusannya menyatakan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1091 K/Pid/1984 tanggal 18 Februari 1985 bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;
- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan Anak karena dalam menjatuhkan pidananya *judex facti* telah pula mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP dan juga telah mempertimbangkan sifat baik dan sifat jahat dari Anak sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, permohonan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 82 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 10296 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DAIRI** tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **22 September 2025** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Yustisiana, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Yustisiana, S.H.

Hakim Kasasi Anak,
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ttd/

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 10296 K/Pid.Sus/2025